Altres edictes i anuncis oficials

Consell del Cens Nacional de Població

Reglament

Exposició de motius

La Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens, en compliment del mandat contingut a l'article 4 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns de data 4 de novembre de 1993, configura el cens nacional de població del Principat d'Andorra com un sistema integrat de tots els censos parroquials, de forma que el cens continua sent una responsabilitat parroquial i segueix sent gestionat pels comuns corresponents, però al mateix temps aquesta gestió es fa segons unes normes generals comunes.

Per a canalitzar la coordinació en aquesta matèria entre l'Administració General i les administracions comunals, la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens, crea el Consell del Cens que, de conformitat amb el que disposa l'article 22 d'aquest text legal, ha aprovat el seu reglament intern de funcionament.

Mitjançant aquest reglament es regulen la durada del Consell del Cens, la seva composició, les seves competències, la seva organització interna, el règim econòmic pel que s'ha de regir i el procediment d'emissió d'informes que s'ha de seguir.

ARTICLE 1
DEFINICIÓ

L'article 22 de la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens identifica el Consell del Cens com l'òrgan de coordinació entre el Govern i els comuns en matèria de cens de població.

ARTICLE 2
DURADA

El Consell del Cens romandrà en funcionament mentre es trobi vigent la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens, tret que alguna modificació d'aquest text legislatiu comporti la desaparició del mencionat òrgan. En aquest supòsit, el Consell del Cens deixarà d'existir en el mateix moment en que entri en vigor la llei de modificació.

ARTICLE 3
COMPOSICIÓ

A tenor del que estipula a l'efecte l'article 23 de la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens, el Consell del Cens està integrat per:

a) Tres representants del Govern, lliurement designats i cessats pel ministre encarregat d'interior.

b) Tres representants dels comuns, que són els responsables del cens parroquial respectiu, lliurement designats i cessats mitjançant acord adoptat pels comuns.

ARTICLE 4
PRESIDENT

1. La presidència del Consell del Cens recau en un dels representants dels comuns, que procedeixen lliurement a la seva designació, per un període de dos anys renovable, mitjançant acord adoptat pels comuns.

2. El president cessa:

a) Per dimissió.

b) Per expiració del mandat.

c) Per decisió dels comuns, mitjançant acord adoptat en sessió de Reunió de Cònsols.

3. Són funcions del president:

a) Representar el Consell.

b) Convocar, establir l'ordre del dia i presidir-ne les sessions.

c) Dirimir amb el seu vot els empats.

d) Signar les actes, les certificacions d'acords i els informes.

ARTICLE 5
SECRETARI

1. La secretaria del Consell del Cens recau en un dels representants del Govern i és lliurement designat pel ministre encarregat d'interior.

2. La funció del secretari consisteix en estendre les actes de les sessions del Consell, així com també les certificacions relatives als acords adoptats, signar-les i sotmetre-les al vistiplau del president.

ARTICLE 6
COMPETÈNCIES

En mèrits del que estipulen al respecte diversos articles continguts a la Llei 9/2007, del 17 de maig, del cens, són competència del Consell del Cens:

a) Establir els procediments i formats de gestió del cens parroquial, que s'haurà de realitzar per mitjans informàtics i amb la finalitat d'assegurar la seva integració al Cens Nacional de Població.

b) Emetre, amb caràcter previ a la seva regulació per reglament, un informe relatiu al procediment mitjançant el qual els organismes oficials han de complir l'obligació consistent en comunicar als comuns les variacions de les dades censals obligatòries de les persones que estan inscrites al cens parroquial corresponent.

c) Donar les instruccions necessàries a fi que els comuns facin una revisió general d'ofici de les dades censals del seu cens parroquial i depurin els errors que detectin.

d) Facilitar directrius a fi que els comuns organitzin operacions de camp, amb tècniques de mostreig i de control, amb la finalitat de comprovar l'adequació del cens parroquial amb la realitat.

e) Aprovar el model de sol·licitud d'inscripció al cens parroquial, així com també el model de full censal de modificació de dades.

f) Emetre informe, en el termini màxim de trenta dies des que sigui requerit a aquest efecte, abans que el comú concernit resolgui d'ofici l'alta o la baixa d'una persona en el seu cens parroquial.

g) Resoldre, mitjançant el pronunciament de la decisió corresponent, els conflictes que es puguin produir entre dos comuns en relació amb la baixa i l'alta consegüent d'una persona.

h) Aprovar, i en el seu cas modificar, el seu reglament intern de funcionament.

i) Exercir les altres competències que li assigni la legislació vigent.

ARTICLE 7
ORGANITZACIÓ INTERNA

1. El Consell del Cens es reuneix i actua en sessions plenàries.

2. Per preparar els assumptes sobre els quals hagi d'informar o resoldre, el Consell pot constituir subcomissions i grups de treball.

3. El Consell, en plenari o en les subcomissions i els grups de treball que constitueixi, pot demanar l'assessorament de tècnics i experts.

ARTICLE 8
SESSIONS

1. Les sessions del Consell del Cens, que s'ha de reunir com a mínim trimestralment, són convocades pel president amb una antelació mínima de cinc dies, amb indicació del dia, el lloc i l'hora de la reunió, i de l'ordre del dia. La convocatòria pot incloure la previsió d'una segona convocatòria de la sessió.

2. El president fixa l'ordre del dia de les sessions. Tres membres del Consell poden demanar al president la inclusió d'un assumpte determinat en l'ordre del dia, abans que sigui convocada la sessió corresponent.

3. No es pot deliberar, votar ni prendre acords sobre temes no inclosos en l'ordre del dia de la reunió, llevat que hi siguin presents tots els membres del Consell i ho decideixin així per unanimitat.

4. Per a la constitució vàlida d'una reunió del Consell cal que hi siguin presents tres dels seus membres, entre els quals cal que hi assisteixin com a mínim un membre en representació del Govern i un membre en representació dels comuns. És imprescindible, sempre i en tot cas la presència del president i el secretari del Consell.

5. El secretari aixeca acta de les sessions, en què fa constar el dia, l'hora i el lloc de la reunió, l'ordre del dia, els assistents, els acords adoptats i les qüestions principals que hagin estat deliberades. L'acta de la sessió ha de ser aprovada pel Consell en una sessió posterior i l'ha de signar el secretari amb el vistiplau del president.

ARTICLE 9
RÈGIM DE DECISIÓ

1. El Consell del Cens decideix per majoria dels seus membres i els seus acords són immediatament executius sense necessitat d'esperar l'aprovació de l'acta en la sessió següent.

2. En cas d'empat, dirimeix el vot del president.

3. Els membres que discrepin dels acords adoptats, poden fer constar en acta la seva discrepància i poden adjuntar vots particulars als acords. La tramesa dels acords a les persones interessades ha d'incloure els vots particulars que s'hagin formulat.

ARTICLE 10
RÈGIM ECONÒMIC

Les despeses de funcionament del Consell del Cens seran satisfetes per meitat pel Govern i els comuns.

ARTICLE 11
PROCEDIMENT D'EMISSIÓ D'INFORMES

1. Un cop rebuda la petició d'un informe, el president la trasllada a tots els membres del Consell i, en un termini de tres dies hàbils, nomena una ponència formada per un representant del Govern i un representant dels comuns.

2. Els ponents han de presentar el seu projecte d'informe en un termini de set dies hàbils des del seu nomenament. El president, quan la naturalesa de l'assumpte ho requereixi, pot prorrogar aquest termini fins a tres dies hàbils més. En canvi, en cas d'urgència, aquest termini es pot reduir a cinc dies hàbils.

3. El projecte d'informe es distribueix entre els membres del Consell en un termini de tres dies hàbils des del seu lliurament.

4. El projecte d'informe se sotmet a la deliberació i a l'aprovació del Consell en un termini no inferior a cinc dies hàbils ni superior a deu, a comptar del seu lliurament.

5. En tot cas, l'emissió de l'informe té lloc dins del termini màxim de trenta dies a comptar de la seva sol·licitud.

6. Els membres del Consell que discrepin poden adjuntar vots particulars als informes aprovats. A aquest efecte, disposen de tres dies hàbils per lliurar al secretari el seu vot particular, a comptar del moment en que quedi fixada la redacció definitiva de l'informe. Tant bon punt li són lliurats, el secretari del Consell tramet els informes i, en el seu cas, els vots particulars al seu sol·licitant.

Disposició final

El present Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Escaldes-Engordany, 12 de novembre de 2010

Montserrat Capdevila Pallarés
Presidenta del Consell del Cens Nacional de Població

Bruno Bartolomé Levos
Secretari del Consell del Cens Nacional de Població